

1501663-07.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... associados para a prática do tráfico, inclusive com terceiros até o momento não identificados, traziam consigo, para fins de tráfico, 296 porções de maconha (366,13g), 209 porções de cocaína (136,47g), 600 pedras de "crack" (115,26g) e 47 frascos de lança-perfume (940ml).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante dos então indiciados (fls. 149/151).

Denúncia oferecida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501663-07.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501663-07.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCONE ALVES DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. CAIO HENRIQUE GARCIA DE LIMA e MARCONE ALVES DA SILVA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, "caput", e 35, da Lei nº 11.343/06, porque, em 23.07.2021, por volta das 21h30, na Rua Prefeito Cido Franco, altura do nº 687, Centro, em Rio Grande da Serra, previamente associados para a prática do tráfico, inclusive com terceiros até o momento não identificados, traziam consigo, para fins de tráfico, 296 porções de maconha (366,13g), 209 porções de cocaína (136,47g), 600 pedras de "crack" (115,26g) e 47 frascos de lança-perfume (940ml).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante dos então indiciados (fls. 149/151). Denúncia oferecida em 04.08.2021 (fls. 180/181).

Notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar (fls. 207/219 e 311/312).

Denúncia recebida em 21.02.2022 (fl. 317)

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogados os acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a absolvição de Marcone em

relação a ambos os delitos e a condenação de Caio apenas pelo tráfico. Já as Defesas pediram a absolvição de ambos os acusados em relação a ambos os delitos, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido procede em parte.

A materialidade do crime de tráfico foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/08), autos de exibição e apreensão e constatação preliminar (fls. 35/36 e 76/78), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para maconha, cocaína e tricloroetileno (fls. 350/353 e 360/362) e, sobretudo, pela prova oral colhida, segura no sentido de demonstrar a ocorrência dos delitos.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Ricardo de Andrade Eduardo e Willian Vicente da Silva disseram que no dia dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um veículo que, percebendo a presença da viatura, estacionou bruscamente, em atitude suspeita. Dele desembarcaram os acusados visivelmente nervosos. Abordados, nada de ilícito foi encontrado com eles. No veículo, contudo, no assoalho do banco do passageiro, em uma mochila, localizaram as inúmeras porções de maconha, cocaína, "crack" e lança-perfume apreendidas. O cheiro no interior do veículo, aliás, era bastante forte de algo "químico". Em conversas informais, os acusados disseram, de início, que estavam indo para a casa de Marccone, não sabendo precisar, contudo, de onde vinham. Em seguida, Caio confessou que a droga era sua e Marccone negou a prática do delito, afirmando que apenas trabalhava como motorista, transportando Caio naquele momento. Não conheciam nenhum dos acusados, nem nunca os haviam abordado até então.

Gildásio Ferreira da Silva, testemunha de Marccone, disse que é motorista particular e de aplicativo e conhece o acusado, que também é motorista. Já o conhecia desde antes, de vista, pois eram praticamente vizinhos. Estava trabalhando no dia dos fatos e sabe que Marccone também. Inclusive, passou um de seus passageiros para Marccone, que fez a corrida. Nada sabe que desabone a conduta dele.

Joice Alves Florêncio, testemunha de Marccone, disse apenas que conhece o acusado, pois já fez algumas corridas com ele como motorista particular. Quando precisava, ligava para ele e ele a buscava. Nada mais.

Hélio Almeida dos Santos, testemunha de Marccone, disse que é motorista particular e conhece o acusado, que também é motorista. Seus pontos eram vizinhos, em frente a uma padaria em Rio Grande da Serra. Estava trabalhando no dia dos fatos e sabe que Marccone também, pelo menos na parte da manhã.

Na delegacia, ambos optaram por permanecer em silêncio (fls. 18 e 20).

Em juízo, Marccone negou as acusações. Disse que é motorista. Estava trabalhando desde cedo. Quando foi à noite, Caio lhe telefonou, pedindo uma corrida de Ribeirão Pires para Rio Grande da Serra. Não o conhecia, mas foi buscá-lo. Ele estava com uma mochila. Entrou e sentou no banco do passageiro. Chegando em Rio Grande da Serra, na Rua Prefeito Cido Franco, avistou uma viatura, encostou o carro ao lado dos policiais. Explicou para onde estavam indo, mais adiante, mas foram abordados. Em buscas no veículo, localizaram a mochila de Caio, com as drogas apreendidas, das quais não tinha qualquer conhecimento. Caio estava indo para a viela bem em frente à sua casa. Parou o carro para Caio descer, em frente à viela. Caio estava indo para a Vila Guiomar, que podia ser acessada descendo a viela e atravessando a passarela. Este trajeto seria mais rápido do que ir de carro, já que é preciso dar uma volta maior, o que tornaria a corrida mais cara. Não conhecia os policiais que o abordaram.

Caio, por sua vez, confessou em parte. Negou a associação para o tráfico, mas disse que, de fato, em relação à droga apreendida, era toda sua, para fins de tráfico.

Nega o envolvimento de Marccone no crime e afirma que ele estava apenas trabalhando como motorista no momento da abordagem. Não estava conseguindo motorista por aplicativos. Pegou, então, o número de Marccone com sua sogra e combinou a corrida. Chegando em Rio Grande da Serra, na Rua Prefeito Cido Franco, foram abordados e presos. Não conhecia os policiais.

Diante da prova produzida, patente a caracterização do crime de tráfico em relação

a ambos os acusados, em especial pela apreensão da droga na fase policial e as condições em que eles foram encontrados.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta dos acusados.

Não há qualquer dúvida nos depoimentos prestados.

Os policiais afirmam expressamente que tinham condição de ver – e viram – os acusados estacionando o veículo de inopino na Rua Prefeito Cido Franco ao perceberem a presença da viatura, o que causou espécie.

Afirmaram, ainda, que, ao desembarcar, tanto Caio quanto Marccone aparentavam um certo nervosismo, condição que, somada à forma abrupta com que haviam acabado de estacionar o veículo, motivou a abordagem.

Na sequência, em buscas no veículo, encontraram, em uma mochila no assoalho do banco do passageiro, as porções de droga apreendidas: 296 porções de maconha, 209 porções de cocaína, 600 pedras de “crack” e 47 frascos de lança-perfume.

Nada há que desabone o depoimento dos policiais, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição dos acusados, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoas por eles até então desconhecidas, sujeitando-se, com isso, às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de perderem a sua farda e serem presos.

É o que basta, de início, para se formar convencimento sobre a culpa dos acusados. Mas há mais.

A dinâmica dos fatos é toda contrária às teses defensivas, sobretudo de Marccone.

Primeiro porque, ainda que trabalhasse como motorista, isso, por si só, não exclui a sua condição de traficante, devidamente comprovada.

Segundo, porque, curiosamente, a corrida que Marccone estaria fazendo para Caio culminou na prisão de ambos em frente à casa de Marccone. Ora, causa espanto que, sem qualquer ajuste prévio, Caio tenha solicitado uma corrida aleatória para o mesmo endereço do motorista que o levava, onde o veículo foi estacionado – ou, não sendo isto, que Marccone, o motorista, tenha levado Caio, o passageiro, para a sua casa.

Estivesse Marccone efetivamente a realizar uma corrida, não haveria motivo para que tivesse estacionado o veículo, com o passageiro, em frente à sua casa, conforme confessa em diversas ocasiões nos autos (fls. 186 e 210).

Segundo os policiais, o veículo foi estacionado de inopino, quando os ocupantes se deram conta da presença da viatura. Ainda segundo os policiais, em seguida, ambos desembarcaram demonstrando um certo nervosismo.

Por qual motivo os acusados, ambos, desembarcaram em frente à casa de Marccone?

Por qual motivo a mochila de Caio foi deixada dentro do veículo?

São questões que, não respondidas em absoluto, em conjunto com os outros detalhes dos depoimentos dos policiais, autorizam conclusão mais do que segura a respeito não apenas da autoria de Caio, mas também de Marccone, independentemente de eventual ofício exercido, uma vez que ocupação lícita não impede ninguém de delinquir.

Não bastasse isso, os policiais afirmaram seguramente ainda que o cheiro no interior do veículo era muito forte de algo “químico”, a afastar ainda mais a alegação de irresponsabilidade ou ignorância de Marccone a respeito das drogas.

De rigor, no ponto, a condenação.

A associação para o tráfico, contudo, não foi comprovada.

Embora suficientemente caracterizado o tráfico em si, em razão do transporte, pelos acusados, das drogas apreendidas, eventual ajuste prévio entre eles, cogitado na fase inquisitorial, não foi corroborado em juízo.

A prova, portanto, é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus cometeram o delito do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1. CAIO HENRIQUE GARCIA DE LIMA

Na primeira fase: quantidade das substâncias negativa, já que apreendidos com o acusado mais de 1.000 porções de drogas: 296 porções de maconha (366,13g), 209

porções de cocaína (136,47g), 600 pedras de "crack" (115,26g) e 47 frascos de lança-perfume (940ml), com potencial para atingir milhares de usuários; natureza das substâncias negativa, em razão do maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos (fls. 116/120 e 122/124); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa. Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva do acusado por furto em 07.05.2018 nos autos nº 000351-75..2018.8.26.0540 (fls. 122/124), de modo que fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa. Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa. No ponto, não incide na espécie o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Primeiro porque, ainda que não específico, o acusado é reincidente (fls. 94/115). Segundo, porque, dedicado ao transporte de expressiva quantidade e variedade de drogas, evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integre, em maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa de maior amplitude.

2. MARCONE ALVES DA SILVA

Na primeira fase: quantidade das substâncias negativa, já que apreendidos com o acusado mais de 1.000 porções de drogas: 296 porções de maconha (366,13g), 209 porções de cocaína (136,47g), 600 pedras de "crack" (115,26g) e 47 frascos de lança-perfume (940ml), com potencial para atingir milhares de usuários; natureza das substâncias negativa, em razão do maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos (fls. 94/110 e 112/115); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa. Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva do acusado por furto em 07.05.2018 nos autos nº 000351-75..2018.8.26.0540 (fls. 122/124), de modo que fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dia de reclusão e 925 dias-multa. No ponto, não incide na espécie o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Primeiro porque, ainda que não específico, o acusado é reincidente (fls. 116/124). Segundo, porque, dedicado ao transporte de expressiva quantidade e variedade de drogas, evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integre, em maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa de maior amplitude.

3. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) dar os acusados como incurso nas penas dos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-os da seguinte forma:

i) Caio Henrique Garcia de Lima a 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa, nos termos da fundamentação acima; e

ii) Marcone Alves da Silva a 09 anos, 03 meses e 04 dia de reclusão, mais 925 dias-multa, nos termos da fundamentação acima.

b) absolver ambos os acusados da imputação relativa ao art. 35 da mesma Lei, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a condição financeira dos réus.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência, fixo para ambos o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave,

equiparado a hediondo, por indivíduos reincidentes. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidos com eles 296 porções de maconha (366,13g), 209 porções de cocaína (136,47g), 600 pedras de "crack" (115,26g) e 47 frascos de lança-perfume (940ml). Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e assim manter a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a alta pena aplicada, que implica probabilidade nada desprezível de fuga.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim, indefiro o pedido de fls. 175/177, de restituição do veículo, sendo o caso de decretar o perdimento do bem em favor da União, tendo em vista a sua utilização mais do que comprovada nos autos para o transporte das drogas.

Após:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA